

1511179-80.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... em 16/06/2016 e por uma condenação por Tráfico de Drogas perante a 2ª Vara Criminal Central com trânsito em julgado em 09/01/2017. Portanto, nesta fase, considerando-se apenas suas duas condenações aptas a gerar maus antecedentes, Assim, aumento a pena em 1/6 e chego ao resultado de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511179-80.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511179-80.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124456/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 24812045 - 101º

D.P. JDIM IMBUÍAS, 2124456 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIQUEIAS SILVA MAIA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

MIQUEIAS SILVA MAIA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, "caput", e artigo 155, "caput", ambos do Código Penal. Isso porque, no dia 06 de maio de 2022, por volta das 13h50min, na Rua David Eid, nº 1900, Campo Grande, nesta Capital, o acusado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Ivete Aparecida Dias, o veículo GM/Celta 4P Spirit, placas EJJ8741, de São Paulo/SP, a ela pertencente.

Conta, ainda, que no mesmo dia 06 de maio de 2022, por volta das 19h00, de 20 de março de 2020, em uma padaria situada nesta capital, MIQUEIAS subtraiu, para si, dois botijões de gás, pertencente à vítima Luan Ferreira de Sales Leite.

Narra a denúncia que, nas circunstâncias acima apontadas, a vítima Ivete se achava

no interior de seu veículo GM/Celta 4P Spirit, placas EJJ8741, aguardando seu pai na via pública, instante em que foi abordado por MIQUEIAS que, fazendo menção de estar armado, anunciou o roubo, tomou o veículo da vítima e fugiu rapidamente do local.

Posteriormente, e utilizando-se do veículo subtraído, o denunciado se dirigiu até a padaria pertencente à vítima Luan, ingressou no local, pegou dois botijões de gás e fugiu na posse dos objetos. A ação delitiva foi flagrada em tempo real pelas câmeras de segurança do estabelecimento, sendo que a vítima visualizou as imagens. Com efeito, por volta das 20h30, na Avenida Dona Belmira Marin, altura do nº 696, Grajau, policiais militares em patrulhamento visualizaram o veículo GM/Celta 4P Spirit, placas EJJ8741, de São Paulo/SP, em trânsito, e, desconfiando que poderia ser produto de roubo, deram-lhe voz de parada, a qual não foi acatada pelo denunciado, seu condutor, que tentou se evadir, sem sucesso, devido ao grande fluxo de carros.

O denunciado foi capturado e, após indagado, MIQUEIAS admitiu subtração do veículo, que ocorreu horas antes, naquele mesmo dia, bem como que fez uso do carro para furtar uma padaria, ocasião em que foram pilhados dois botijões de gás, posteriormente vendidos pelo valor de R\$ 150,00, que trazia consigo. MIQUEIAS foi formalmente interrogado na Delegacia de Polícia e novamente confessou a prática dos crimes, indicado, porém, que não estava armado.

Oferecida a denúncia de fls. 01/04, foi ela recebida no dia 22 de maio de 2022 (fls. 80/81). Consequentemente, o acusado foi citado (fls. 87), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 90). Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se uma audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de dezembro de 2022, às 13:30 horas (fls. 93/96).

Durante a instrução de causa duas vítimas e um policial foram ouvidos e o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução de causa Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denuncia com especial atenção aos seus péssimos antecedentes.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo, reconhecimento da atenuante da confissão com sua integral compensação com a agravante da reincidência. Detração com fixação inicial do regime menos gravoso e recurso em liberdade.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 29/31); o auto de prisão em flagrante (fls. 05; 14); o auto de prisão em flagrante (fls. 23); bem como as folhas de antecedentes do acusado (fls. 39/45; 65/71).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pesem as argumentações defensivas, é procedente a ação penal em todos os seus termos porque, a meu sentir, se não bastassem os elementos informativos constantes no auto de prisão em flagrante, após a realização da instrução criminal restou devidamente comprovada a responsabilidade criminal do acusado em relação aos dois delitos, o primeiro de roubo simples do veículo GM/Celta 4 pertencente a Ivete Aparecida Dias bem como ao delito de furto simples dos dois botijões de gás pertencentes a Luan Ferreira de Sales Leite.

Com efeito, a materialidade está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 29/32, pelo auto de entrega de fl. 22 e auto de exibição e apreensão de fls. 23.

Quanto a autoria, temos a confissão do acusado em sede policial e em juízo. Ele confessou os dois delitos conforme se depreende do termo de fls. 08 bem como no dia de hoje, em regular instrução como mais adiante será demonstrado.

Portanto, embora a vítima não tenha reconhecido o acusado em juízo porque não teve condições para tanto, é de fundamental relevância deixar claro que a vítima declarou expressamente que o assaltante era moreno e que parecia com os três indivíduos colocados para reconhecimento. Ou seja, ela não teve condições de distinguir quem era quem. Em momento algum a vítima declarou que o acusado detinha características físicas distintas das pessoas apresentadas para reconhecimento,

seja quanto a cor da pele, idade, cor de cabelos etc.

Com efeito, Ivete, a vítima, não teve condições de reconhecer o acusado que ostentou o número 2 dentre os figurantes. No dia dos fatos foi buscar o pai, um idoso. Estava aguardando o pai dentro de seu veículo que já estava bem próximo quando um rapaz chegou pela porta, ao meu lado, disse que era um assalto. Mandou que a vítima ficasse quieta e que saísse. Teve tempo apenas de pegar a bolsa. Saiu e ele entrou no carro e saiu. Era por volta das 13h50min. Mais para a parte da noite teve conhecimento que o veículo foi localizado. Na delegacia não houve reconhecimento. O veículo estava intacto.

O réu foi preso na posse do veículo algumas horas depois do roubo, isso após ter praticado o furto de dois botijões de gás, não localizados em poder do acusado que já os tinha repassado a terceiros.

De fato, Luan declarou que o número 2 (o acusado) parece ser o indivíduo que o furtou. Ele tinha um cabelo maior espetado. Contudo tem quase certeza que é o número 2 pelo formato do rosto. No dia estava em sua padaria, nos fundos, fazendo pão mas com a câmera ligada. Viu um Celta prata que já havia passado pela padaria. Nisso o motorista deste veículo desceu do carro mas achou que ele até uma tapeçaria que fica em frente ao seu comércio. Contudo ele não foi a tapeçaria. Continuou a fazer o pão. Nisso ouviu o barulho do gás e não viu o segundo botijão. Saiu correndo e chegou a vê-lo colocando o segundo botijão no carro e após saiu em fuga. Conseguiu ver a placa e jogou nos seus grupos de whatsapp. Nisso soube que ele estava na avenida Belmira Marim abordado pela polícia. Os botijões não estavam lá. Ele declarou que já os havia vendido. Não teve dúvidas de que a pessoa presa foi a mesma quem furtou os botijões. Cada um valia cerca de 340,00 reais (botijão mais o gás). As câmeras não filmam apenas monitoram. Não anotou a placa mas a decorou e repassou nos grupos de whatsapp.

Como se percebe, a vítima Luan esteve no local de prisão do acusado e reconheceu o acusado como autor do furto dos botijões que já haviam sido repassados a terceiros segundo relato do próprio acusado.

E quanto as suas palavras, sabemos de sua importância.

Com efeito a palavra da vítima assume grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção desta de acusar injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância aos seus dizeres pois esta pode explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO

CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...). (AgRg no AREsp865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)“APELAÇÃO- Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP

- Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes

Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida Pena

Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado

Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345-34.2015.8.26.0156- rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018).

Mas não é só.

O policial Douglas reconheceu o acusado de uma ocorrência da área do Grajaú. Nunca o viu antes da ocorrência. Estavam em uma operação policial de Rocan quando houve a informação do roubo do veículo. Mais a noite soube que esse veículo noticiado estaria na prática de um furto a um comércio. Visualizaram o veículo e passaram a acompanhar. Ele não conseguiu fugir por conta do trânsito. O furto dizia respeito a dois botijões de gás. Isso ocorreu por volta das 21 horas. Ele confessou o roubo do veículo bem como o furto dos botijões e a venda. Com ele R\$ 150,00 foram apreendidos oriundo da venda do botijão. A vítima do furto o reconheceu ainda no local dos fatos.

Por fim o réu confessou o crime em juízo como se depreende de suas declarações a seguir transcritas.

Com efeito, o réu declarou que tem 31 anos de idade. Mora com os pais. Trabalha de açougueiro no Center Carne Primavera no Grajaú. Tem duas filhas. Já foi processado por outros crimes e condenado. Já ficou cerca de 7 anos preso. Reconhece os crimes. Praticou o roubo e também furtou os botijões. O dinheiro que estava em poder do interrogando era da venda dos botijões.

Como se percebe a prova é suficiente a fundamentar o édito condenatório nos termos da denúncia.

Passo a dosar as penas.

A) Roubo simples:

Na primeira fase de aplicação da reprimenda, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto) na medida em que o acusado ostenta péssimos antecedentes. Com efeito, ostenta maus antecedentes em relação a uma condenação oriunda da 1ª Vara da Violência Doméstica de Santo Amaro e por uma receptação perante a 20ª Vara Criminal Central com trânsito em 25/08/2016. Além do que é reincidente específico por uma condenação oriunda da 16ª Vara Criminal Central por roubo simples, decisão com trânsito em julgado em 16/06/2016 e por uma condenação por Tráfico de Drogas perante a 2ª Vara Criminal Central com trânsito em julgado em 09/01/2017. Portanto, nesta fase, considerando-se apenas suas duas condenações aptas a gerar maus antecedentes, Assim, aumento a pena em 1/6 e chego ao resultado de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, como já mencionado anteriormente, o réu ostenta duas condenações aptas a gerar reincidência. Uma delas compenso com a confissão e em relação a outra, aumento a pena em 1/6 e chego a 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nada a considerar em terceira fase a pena é definitiva.

B) Furto simples:

Na primeira fase de aplicação da reprimenda, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto) na medida em que o acusado ostenta péssimos antecedentes. Com efeito, ostenta maus antecedentes em relação a uma condenação oriunda da 1ª Vara da Violência Doméstica de Santo Amaro e por uma receptação perante a 20ª Vara Criminal Central com trânsito em 25/08/2016. Além do que é reincidente específico por uma condenação oriunda da 16ª Vara Criminal Central por roubo simples, decisão com trânsito em julgado em 16/06/2016 e por uma condenação por Tráfico de Drogas perante a 2ª Vara Criminal Central com trânsito em julgado em 09/01/2017. Portanto, nesta fase, considerando-se apenas suas duas condenações aptas a gerar maus antecedentes, Assim, aumento a pena em 1/6 e chego ao resultado de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, como já mencionado anteriormente, o réu ostenta duas condenações aptas a gerar reincidência. Uma delas compenso com a confissão e em relação a outra, aumento a pena em 1/6 e chego a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nada a considerar em terceira fase a pena é definitiva.

Os crimes foram praticados em concurso material eis que os desígnios foram autônomos.

Assim a pena total é de 6 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado em razão de seus péssimos antecedentes e multireincidência por crime de roubo e tráfico de drogas, nos moldes do que preleciona o artigo 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal e por ser o único regime suficiente para repressão e prevenção da conduta que lhe foi imputada.

Ademais, ainda que aplicada a detração nos termos do que dispõe o artigo 387, § 2º do CPP, o tempo de prisão preventiva não atinge o lapso para o fim de alterar o regime imposto.

Ante ao exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a acusação e condeno MIQUEIAS SILVA MAIA, nascido em 30/10/1991, natural de Não Informado - , filho de Isac Rodrigues Maia e Eliude Silva Maia, demais qualificações nos autos, como incurso no artigo 157, caput do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa bem como pelo crime previsto pelo artigo 155, caput do Código Penal a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, totalizando 6 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa em regime inicial FECHADO.

Vedado ao réu apelar em liberdade, eis que ainda presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal. O réu, multireincidente e com péssimos antecedentes cometeu crimes gravíssimos, um deles, o roubo, classificado dentre aqueles que mais colocam a sociedade em desassossego. Assim, a sociedade deve ser preservada, bem como deve ser garantida a aplicação da pena que lhe foi imposta.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva encaminhando-se à V.E.C. competente, bem como oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, comunicando-se o IIRGD. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra.

Isento de custas.

Publicada em audiência.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA